ASSIGNATION EN RÉFÉRÉ

Devant le président du tribunal judiciaire d'Évry

RG n° 26/01482 (numéro fictif)

L'an deux mille vingt-six et le vingt-neuf octobre,

À LA DEMANDE DE :

La **SCI Montaury**, société civile immobilière dont le siège est situé 3 rue des Lilas-Blancs, 91100 Corbeil-Essonnes, prise en la personne de son gérant,

Ayant pour avocat : Me Bertrand Lucet, avocat au barreau de l'Essonne, chez qui elle élit domicile.

J'AI, Patrice Vidal, commissaire de justice, soussigné,

DONNÉ ASSIGNATION À :

La **SARL Fournil des Aubépines**, dont le siège est situé 12 place du Marché-Neuf, 91000 Évry-Courcouronnes, prise en la personne de son gérant,

D'AVOIR À COMPARAÎTRE à l'audience des référés du tribunal judiciaire d'Évry, le **mardi 17 novembre 2026 à 9 h 30**.

TRÈS IMPORTANT : vous êtes tenu de comparaître ou de vous faire représenter à cette audience. À défaut, une ordonnance pourra être rendue contre vous sur les seuls éléments fournis par le demandeur.

OBJET DE LA DEMANDE

I. Les faits

Par acte sous seing privé du 1er mars 2019, la SCI Montaury a donné à bail commercial à la SARL Fournil des Aubépines des locaux situés 12 place du Marché-Neuf à Évry-Courcouronnes, pour l'exploitation d'une boulangerie.

Le locataire a cessé de payer ses loyers à compter du mois de juillet 2026.

Par acte du 22 septembre 2026, la SCI Montaury lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 8 250 euros visant la clause résolutoire de l'article 12 du bail.

Le locataire n'a versé que 2 750 euros le 15 octobre 2026. Le commandement est donc resté infructueux à l'expiration du délai d'un mois, le 22 octobre 2026.

II. Discussion

Sur l'acquisition de la clause résolutoire. L'article L. 145-41 du Code de commerce et l'article 12 du bail permettent la résiliation de plein droit du bail un mois après un commandement de payer resté infructueux. Le commandement du 22 septembre 2026 reproduit le texte de l'article L. 145-41 et mentionne le délai d'un mois. Les causes du commandement n'ont pas été réglées dans ce délai. Il y a lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire au 22 octobre 2026.

Le locataire ne saurait invoquer les infiltrations de juin 2026 : il lui appartenait de saisir le juge s'il estimait avoir droit à une réduction du loyer, et non de cesser unilatéralement tout paiement.

Sur la provision. L'obligation du locataire au paiement de l'arriéré n'est pas sérieusement contestable. En application de l'article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile, il sera condamné au paiement d'une provision de 5 500 euros, outre la majoration de 10 % prévue par l'article 13 du bail.

Sur l'indemnité d'occupation. À compter de la résiliation, le locataire devenu occupant sans droit ni titre sera redevable d'une indemnité d'occupation égale au loyer et aux charges.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile, vu l'article L. 145-41 du Code de commerce, vu le bail du 1er mars 2019,

Il est demandé au juge des référés de :

- **CONSTATER** l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 1er mars 2019 à la date du 22 octobre 2026 ;
- **ORDONNER** l'expulsion de la SARL Fournil des Aubépines et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
- **CONDAMNER** la SARL Fournil des Aubépines à payer à la SCI Montaury, à titre provisionnel, la somme de **5 500 euros** au titre de l'arriéré locatif arrêté au 28 octobre 2026, et la somme de **550 euros** au titre de la clause pénale ;
- **CONDAMNER** la SARL Fournil des Aubépines au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au loyer et aux charges, à compter du 23 octobre 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
- **CONDAMNER** la SARL Fournil des Aubépines à payer à la SCI Montaury la somme de **2 000 euros** au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.

Pièces communiquées : 1. Bail commercial du 1er mars 2019 ; 2. Commandement de payer du 22 septembre 2026 ; 3. Décompte locatif du bailleur au 28 octobre 2026.

Patrice Vidal
Commissaire de justice